

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 380/2532	พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี	โจทก์
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งไต้เชียง รุ่งเรือง	
		จำเลย
	กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 2

พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 มาตรา 101

จำเลยเก็บแร่ไว้ในระหว่างที่ใบอนุญาตเดิม หมดอายุ แม้ภายหลังจำเลยจะได้
รับใบอนุญาตให้เก็บแร่ได้ อีก ใบอนุญาตใหม่ก็ไม่มีผลย้อนหลังไปลบล้างหรืออภัย
ความผิดก่อนได้รับอนุญาต.

จำเลยเก็บแร่ไว้ในระหว่างที่ใบอนุญาตเดิม หมดอายุ แม้ภายหลังจำเลยจะได้
รับใบอนุญาตให้เก็บแร่ได้ อีก ใบอนุญาตใหม่ก็ไม่มีผลย้อนหลังไปลบล้างหรืออภัย
ความผิดก่อนได้รับอนุญาต.

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-ศิลาปชัย มัทธุรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ